

1501375-86.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... não R\$ 109,00. Já foi condenada por tráfico de drogas.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação da ré, pelo crime de tráfico de drogas, é medida de rigor.

Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos no sentido que a acusada estava traficando no local dos fatos.

Pelos relatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501375-86.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501375-86.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189217/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 19023105 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1942/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2189217 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SABRINA CRISTINA MOMM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face da ré, SABRINA CRISTINA MOMM, como incurso pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou na denúncia, que no dia 17 de março de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Levi De Oliveira, 52 - Arraial Paulista, Taboão da Serra/SP, a acusada trazia consigo e efetivamente vendia, para fins de tráfico, 82 porções de maconha (peso: 135,6 gramas), 279 porções de Cocaína (peso: 279 gramas) e 100 porções de crack (peso: 14,8 gramas), substâncias causadoras de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além

da quantia de R\$ 119,00 (cento e dezenove reais) em espécie (fls. 93/95).

A ré foi regularmente notificada (fls. 117/118), constituiu advogado (procuração à fl. 136), que apresentou Defesa Preliminar (fls. 137/157).

A denúncia foi recebida no dia 02 de dezembro de 2021 (fls. 170/174).

A citação válida consta nas fls. 300/301.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida a ré foi interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação da acusada.

A defesa advogou teses benéficas à ré.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, registro que há erro material na denúncia relativo ao local e à data dos fatos, já que, segundo consta no boletim de ocorrência e nas demais peças do inquérito policial, eles se deram na Rua Rodrigues Alves, 117, Jardim Trianon, Taboão da Serra, no dia 13/07/2021, e não na Rua Levi de Oliveira, 52, Arraial Paulista, Taboão da Serra, no dia 17/03/2021 como descrito na denúncia.

Assim, fica corrigido o erro material. Anote-se, especialmente para fins de certidão de antecedentes.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/05); auto de exibição e apreensão (fl. 09); fotografia (fl. 10); laudo de constatação (fls. 19/21 e 119/121); laudo definitivo (fls. 284/286), bem como pelos depoimentos, em solo policial e em juízo, das autoridades públicas que efetuaram a prisão da denunciada e apreensão dos entorpecentes.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa da acusada.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial militar, Vanderlei dos Santos Araujo, declarou: "Que realizava patrulhamento de rotina, a bordo da VTR E-05216, na companhia do PM MENDES, quando avistaram uma mulher parada na via pública, situada no interior de uma comunidade carente (local dos fatos), sendo que ao notar a presença da equipe, ela imediatamente saiu correndo. Em virtude disso, desembarcaram da viatura e passaram a acompanhá-la a pé. Percebendo a aproximação da equipe, a suspeita atirou no chão uma sacola plástica contendo um certo volume. Pouco mais à frente ela foi alcançada e detida, sendo verificado que não portava documentos pessoais, tendo se identificado como SABRINA CRISTINA MOMM. Ao ser inquirida SABRINA admitiu a prática de tráfico ilícito de drogas e prontamente retirou dos bolsos de sua blusa e entregou-lhes 03 porções de substância aparentando se tratar de "cocaína", 07 porções de substância aparentando se tratar de "crack", mais 06 porções de substância aparentando se tratar de "maconha", além da quantia de R\$ 119,00 em espécie. SABRINA informalmente disse-lhes que comercializa drogas naquele local e que recebe, por tal atividade, R\$ 70,00 ao dia. A sacola plástica que ela havia jogado foi recuperada, sendo verificado que no seu interior havia mais 276 porções de substância aparentando se tratar de "cocaína", 93 porções de substância aparentando se tratar de "crack", mais 76 porções de substância aparentando se tratar de "maconha". Diante disso conduziram-na ao Distrito Policial da área, juntamente com as drogas e a quantia em dinheiro, para as providências cabíveis, de polícia judiciária." (fls. 06/07).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Na fase inquisitiva, a testemunha e policial militar, Ednaldo Mendes da Silva, declarou: "Que durante patrulhamento de rotina, juntamente com o PM Santos, avistaram uma mulher parada na via pública, a qual saiu às pressas assim que notou a presença da viatura policial. Então desembarcaram da viatura e passaram a acompanhar a suspeita a pé, até que se aproximaram dela e ela atirou no chão uma sacola plástica contendo um certo volume e continuou em fuga, porém foi alcançada e detida logo em seguida. A suspeita não portava documentos pessoais e se identificou como SABRINA CRISTINA MOMM. Ao ser inquirida SABRINA admitiu que estava praticando a mercancia de drogas retirando de seus bolsos e lhes entregando diversas porções de substâncias aparentando se tratar de "cocaína", "crack" e "maconha", além da quantia de R\$ 119,00 em espécie. SABRINA também lhes disse que comercializa drogas

naquele local e que recebe, por tal atividade, R\$ 70,00 ao dia. A sacola plástica que ela havia jogado foi recuperada, sendo verificado que no seu interior havia mais drogas, tendo sido contabilizado um total de 279 porções de substância aparentando se tratar de "cocaína", 100 porções de substância aparentando se tratar de "crack", mais 82 porções de substância aparentando se tratar de "maconha". Diante disso conduziram-na a esta Distrital, juntamente com as drogas e a quantia em dinheiro, para as providências cabíveis, de polícia judiciária." (fl. 08). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Não se recordou se os entorpecentes que foram apresentados pela acusada eram iguais aos que estavam na sacola. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Pelo o que se recordou, só havia a acusada no local.

Em solo policial, a acusada manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 11/12).

Em juízo, a acusada negou a prática do crime. Disse que foi buscar maconha porque é usuária. Não se recordou quanto tinha de dinheiro. Entregou o dinheiro para o menino para comprar a droga e quando ele estava devolvendo o troco a polícia chegou. O menino que estava com uma sacola correu e pulou um muro. A declarante foi abordada pelos policiais e alguns policiais pularam o muro atrás do menino. Os policiais passaram a xingar a declarante e questionar onde era a "casa bomba" mas a declarante disse que não sabia. Os policiais perguntaram se a declarante tinha passagem e ela disse que tinha um tráfico de 2006. Eles disseram que se ela não informasse onde era a casa bomba seria presa. Só ficou sabendo da quantidade de droga quando foi citada quando já estava presa. Não viu nenhuma droga no local da abordagem e nem na Delegacia além daquelas que tinha acabado comprar.

Posteriormente reformulou e disse se recordar que tinha R\$ 120,00 quando chegou na biqueira, entregou uma nota de R\$ 20,00 para o traficante e pegou uma porção de maconha por R\$ 10,00. O menino devolveu de troco R\$ 9,00 e disse que ficaria devendo R\$ 1,00. Não soube explicar porque foi apreendida a quantia de R\$ 119,00 e não R\$ 109,00. Já foi condenada por tráfico de drogas.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação da ré, pelo crime de tráfico de drogas, é medida de rigor.

Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos no sentido que a acusada estava traficando no local dos fatos.

Pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo a acusada apontou ou comprovou qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-la falsamente, ficou sobejamente demonstrado que a acusada guardava para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse sentido, destaca-se que a acusada foi presa em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas, a variedade (crack, cocaína e maconha) e quantidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, bem como pelo valor em espécie apreendido, R\$ 119,00 (cento e dezenove reais), demonstrado que se destinava ao comércio ilícito de drogas.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento dessa Corte o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre os atos de ofício nos processos cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009) Sendo assim, o depoimento da ré restou isolado nos autos, especialmente porque trouxe versão confusa, primeiro ao dizer que não se recordava do valor que detinha antes de chegar na biqueira e depois ter se recordando que portava a quantia de R\$ 120,00. Depois, ao afirmar que foi apreendida com R\$ 109,00 quando foram apreendidos nos autos R\$ 119,00, não sendo crível que os policiais efetuariam um depósito de R\$ 10,00 do próprio bolso sem qualquer necessidade. Por fim, inicialmente a acusada disse que foi abordada pelos policiais antes que o traficante lhe devolvesse o troco e depois reformulou e disse que eles a abordaram depois de ter recebido o troco. Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente a agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (a ré é tecnicamente primária, porém ostenta um mau antecedente, constante nas fls. 318/319, da Certidão de Antecedentes, processo nº 1000203-92.2006.8.26.0176, é o que se deduz da análise da Folha de Antecedentes de fls. 48/56 e da Certidão de Distribuição de Eventos de fls. 318/320, ocasião em que valoro a pena em 1/6) conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva da ré); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (considerando que a acusada foi surpreendida com expressiva quantidade e diversidade de drogas, consistentes em 82 porções de maconha, 279 porções de Cocaína e 100 porções de crack, suficientes para sustentar o vício de pelo menos 461 pessoas, considerando o total de porções individuais, majoro a pena da acusada em 1/6); natureza da droga (tendo em vista que as investigações demonstraram que a ré traficava crack, cocaína e maconha, e, considerando que numa escala de ofensividade o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em $\frac{1}{4}$, quando se tratar de crack e em 1/6, quando se tratar de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que a ré traficava crack, majoro a pena da acusada em 1/4).

Assim, fixo a pena em 7/12 ($1/6 + 1/6 + 1/4$) acima do mínimo legal, isto é, 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo no patamar de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 tendo em vista o mau antecedente da acusada o que impede a concessão do benefício pela própria literalidade do dispositivo legal.

Deste modo, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica da ré, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 c/c artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal c/c o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza da droga, por tratar-se de

crime equiparado a hediondo, pelo mau antecedente que a ré ostenta, bem como para atender às finalidades da pena.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos.

Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR a ré SABRINA CRISTINA MOMM ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva da acusada, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito da ré de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei de Drogas, determino o PERDIMENTO em favor da União dos valores apreendidos com a acusada.

OFICIE-SE à Autoridade Policial para que proceda como determina o art. 62-A e parágrafos da Lei nº 11.343/06, comprovando-se a diligência nos autos no prazo 15 dias. Com a resposta da Autoridade Policial, dê-se vista ao Ministério Público e, após, voltem conclusos.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) com o trânsito em julgado desta sentença, OFICIE-SE ao SENAD nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA